

2025-11-06_wandelt_bitte_zahlungsziel.emleml/2025-11-06_wandelt_bitte_zahlungsziel.eml

Von	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
An	u.sarrasin@granova-polymer.de
Datum	Thu, 06 Nov 2025 17:38:52 +0100
Betreff	AW: Umstellung Zahlungsbedingungen - Bitte um Uebergangsloesung

Sehr geehrter Herr Sarrasin,

Ihr Schreiben von gestern habe ich erhalten. Ich verstehe die Entscheidung Ihrer Geschaeftsleitung, bitte Sie aber dringend, wenigstens ein Zahlungsziel von 14 Tagen zu belassen, sonst kippt uns die komplette Einkaufsplanung. Wir haben die Abrufe der Serienauftraege fest getaktet, und die Vorfinanzierung von 50 bis 60 Tonnen im Monat aus dem laufenden Konto ist für uns eine erhebliche Umstellung.

Zu den offenen Posten: Die Verzoegerungen haben mit dem geschobenen Abruf unseres Grosskunden zu tun, nicht mit unserer Substanz. Wir sind an einer Lösung interessiert und nehmen den Gesprachstermin in der KW 47 gerne wahr. Einen Vorschlag zur ratenweisen Rueckfuehrung bringe ich mit.

Bis dahin bitte ich darum, den Abruf vom 30. Oktober (12 t PA6 GF30) wie angekündigt zu beliefern; die Zahlung bei Lieferung sichern wir zu.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Wandelt

Geschäftsführerin

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz

Telefon 0371 5902-100

2026-02-02_sarrasin_krisenaufschlag.emleml/2026-02-02_sarrasin_krisenaufschlag.eml

Von	u.sarrasin@granova-polymer.de
An	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
Kopie	h.brandner@granova-polymer.de
Datum	Mon, 02 Feb 2026 10:12:31 +0100
Betreff	Preisstellung ab Februar - Risikozuschlag

Sehr geehrte Frau Wandelt,

wie im Dezember angekündigt, haben wir die Preisstellung für Ihr Haus zum ersten Quartal überprüft. Ab der nächsten Lieferung berechnen wir auf den Listenpreis einen Risikozuschlag von 4 Prozent, solange die Zahlungsweise Vorkasse nötig ist.

Zur Einordnung: Seit der Streichung der Versicherungsdeckung tragen wir das volle Beschaffungs- und Vorhalterisiko für Ihre Abrufe selbst. Wir disponieren Ihre Sondertypen (PA6 GF30 in Ihrer Einfaerbung) weiterhin mit Sicherheitsbestand, obwohl die Altforderungen unverändert offen stehen. Diese Vorleistung können wir ohne Deckung nicht zum Standardpreis darstellen. Sobald wieder eine Versicherungsdeckung oder eine Rueckfuehrung der offenen Posten erreicht ist, entfaellt der Zuschlag.

Der Zuschlag gilt erstmals für den Abruf zum 20. Februar. Die Marktnotierungen selbst geben wir wie bisher eins zu eins weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Udo Sarrasin

Vertriebsleiter

Granova Polymer Handels GmbH

Meissner Landstrasse 18, 01445 Radebeul

Telefon 0351 8395-210

2026-02-03_wandelt_antwort_krisenaufschlag.emleml/2026-02-03_wandelt_antwort_krisenaufschlag.eml

Von	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
An	u.sarrasin@granova-polymer.de
Datum	Tue, 03 Feb 2026 08:47:15 +0100
Betreff	AW: Preisstellung ab Februar - Risikozuschlag

Sehr geehrter Herr Sarrasin,

ich will nicht drum herumreden: Der Zuschlag trifft uns hart, und ich halte ihn in der Sache für unberechtigt. Wir zahlen seit November jede Lieferung im Voraus - Ihr Ausfallrisiko auf das Neugeschaeft ist null. Was Sie bepreisen, ist Ihre Altforderung, und die wird durch einen Zuschlag auf kuenftige Lieferungen nicht besser.

Trotzdem: Wir akzeptieren die 4 Prozent für Februar und März. Die Produktion darf nicht stehen, die Serienabrufe von Hellwig Automotive laufen, und ein Lieferantenwechsel bei den eingefaebrten Typen würde Wochen dauern, die wir nicht haben. Ich erwarte im Gegenzug, dass die Bereitstellung wie zugesagt taggleich nach Zahlungseingang erfolgt und wir im April erneut über den Zuschlag sprechen.

Zur Liquiditaet insgesamt bitte ich um Verstaendnis, dass ich dazu nichts Schriftliches verteile. Die Gespräche mit unserer Bank laufen.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Wandelt

Geschäftsführerin

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz

Telefon 0371 5902-100

2026-12-10_vergleichsannahme_granova.eml

eml/2026-12-10_vergleichsannahme_granova.eml

Von	l.huesgen@ra-huesgen-dresden.de
An	f.stollberg@iv-stollberg-chemnitz.de
Datum	Thu, 10 Dec 2026 14:30:00 +0100
Betreff	Annahme Vergleichsvorschlag 5 O 233/26

Sehr geehrte Frau Dr. Stollberg,

namens unserer Mandantin nehmen wir den Vergleichsvorschlag vom 05.12.2026 an.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Lennart Huesgen

2027-01-20_zahlungsbestaetigung.eml

eml/2027-01-20_zahlungsbestaetigung.eml

Von	f.stollberg@iv-stollberg-chemnitz.de
An	l.huesgen@ra-huesgen-dresden.de
Datum	Wed, 20 Jan 2027 09:40:00 +0100
Betreff	Zahlungseingang Vergleichsbetrag bestaetigt

Sehr geehrter Herr Dr. Huesgen,

wir bestaetigen den Eingang von EUR 45.000,00 auf dem Massekonto. Die Angelegenheit ist damit erledigt.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Friederike Stollberg

05_liquiditaetsstatus_stichtag_2025-06-30.csv

Stichtag	Liquide_Mittel_EUR	Freie_Kreditlinie_EUR	Erwartete_Zufluesse_kumuliert_EUR	Verfuegbar_gesamt_EUR	Faellige_Verbindlichkeiten_EUR	Unterdeckung_EUR	Unterdeckung_Prozent
30.06.2025	34200.00	40000.00	0.00	74200.00	1243500.00	1169300.00	94.0
07.07.2025	34200.00	40000.00	214000.00	288200.00	1268300.00	980100.00	77.3
14.07.2025	34200.00	40000.00	421500.00	495700.00	1291800.00	796100.00	61.6
21.07.2025	34200.00	40000.00	637200.00	711400.00	1320400.00	609000.00	46.1
28.07.2025	34200.00	40000.00	816900.00	891100.00	1341700.00	450600.00	33.6

06_rechnungs_zahlungs_matching_2026-01_2026-04.csv

Rechnung_Nr	Rechnungsdatum	Zahldatum	Lieferdatum	Basispreis_Netto_EUR	Krisenaufschlag_Prozent	Netto_EUR	Brutto_EUR	Tage_Zahlung_vor_Lieferung
VK-2026-0117	16.01.2026	19.01.2026	21.01.2026	18004.00	0	18004.00	21424.76	2
VK-2026-0142	23.01.2026	26.01.2026	28.01.2026	12600.00	0	12600.00	14994.00	2
VK-2026-0166	30.01.2026	02.02.2026	02.02.2026	9800.00	0	9800.00	11662.00	0
VK-2026-0181	04.02.2026	06.02.2026	11.02.2026	14350.00	0	14350.00	17076.50	5
VK-2026-0197	10.02.2026	12.02.2026	16.02.2026	11200.00	0	11200.00	13328.00	4
VK-2026-0214	16.02.2026	18.02.2026	20.02.2026	12850.00	4	13364.00	15903.16	2
VK-2026-0228	20.02.2026	24.02.2026	26.02.2026	16900.00	0	16900.00	20111.00	2
VK-2026-0233	26.02.2026	02.03.2026	04.03.2026	14100.00	4	14664.00	17450.16	2
VK-2026-0251	04.03.2026	06.03.2026	09.03.2026	8750.00	0	8750.00	10412.50	3
VK-2026-0269	09.03.2026	11.03.2026	13.03.2026	13400.00	0	13400.00	15946.00	2
VK-2026-0284	13.03.2026	17.03.2026	19.03.2026	10150.00	0	10150.00	12078.50	2
VK-2026-0301	20.03.2026	24.03.2026	27.03.2026	15600.00	0	15600.00	18564.00	3
VK-2026-0318	26.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	9300.00	0	9300.00	11067.00	2
VK-2026-0334	02.04.2026	07.04.2026	09.04.2026	11750.00	0	11750.00	13982.50	2

07_preisliste_marktpreisvergleich_q1_2026.csv

Artikel	Listenpreis_EUR_kg	Marktnotierung_EUR_kg	Berechneter_Preis_EUR_kg	Abweichung_zur_Marktnotierung_Prozent
PA6 GF30 natur	2.42	2.44	2.42	-0.8
PA6 GF30 natur (RG VK-2026-0214, VK-2026-0233)	2.42	2.44	2.52	+3.3
PP Copolymer C7069	1.38	1.36	1.38	+1.5
ABS Naturgranulat	2.10	2.12	2.10	-0.9
POM-C Standard	2.85	2.87	2.85	-0.7
PC/ABS Blend schwarz	2.96	2.99	2.96	-1.0
TPE Shore 60A	3.41	3.38	3.41	+0.9

13_opos_liste_granova_stand_2025-11-05.csv

Rechnung_Nr	Rechnungsdatum	Faelligkeit	Netto_EUR	Brutto_offen_EUR	Mahnstufe	Bemerkung
RE 2025-1418	22.07.2025	20.09.2025	11900.00	14161.00	3	Mahnung 3 vom 27.10.2025
RE 2025-1502	11.08.2025	10.10.2025	10000.00	11900.00	3	Mahnung 3 vom 27.10.2025
RE 2025-1577	29.08.2025	28.10.2025	13500.00	16065.00	2	Lastschrift 17.10.2025 zu rueckgegeben
RE 2025-1621	15.09.2025	14.11.2025	11300.00	13447.00	2	Mahnung 2 vom 24.10.2025
RE 2025-1688	30.09.2025	29.11.2025	10500.00	12495.00	1	Mahnung 1 vom 30.10.2025
RE 2025-1743	14.10.2025	13.12.2025	13000.00	15470.00	1	Zahlungserinnerung 03.11.2025
RE 2025-1789	27.10.2025	26.12.2025	10820.00	12875.80	0	noch nicht faellig

Tabellenblatt: Zeitzuordnung

Zeitliche Zuordnung Zahlungen zu Lieferungen (SV-Gutachten Ottersbach)				
Rechnung	Zahlungsdatum	Lieferdatum	Abstand (Tage)	Bargeschaeft
RE-2026-0098	12.01.2026	08.01.2026	4	ja
RE-2026-0121	02.02.2026	29.01.2026	4	ja
RE-2026-0142	18.02.2026	15.01.2026	34	nein
RE-2026-0165	10.03.2026	05.03.2026	5	ja
RE-2026-0187	22.03.2026	09.02.2026	41	nein
RE-2026-0210	08.04.2026	15.02.2026	52	nein

Interner Vermerk

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen 51 · 09111 Chemnitz

Aktenzeichen: 118/26 ST · Verfahren: Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26

Chemnitz, 8. Juni 2026

Verfasserin: Dr. Stollberg · Verteiler: Handakte Anfechtung Granova

1 Gegenstand

Der Vermerk bereitet die Anfechtung der Zahlungen an die Granova Polymer Handels GmbH, Radebeul, vor. Das Verfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH ist am 1. Juni 2026 eröffnet worden; ich bin zur Insolvenzverwalterin bestellt.

2 Sachverhalt in Kurzform

2.1 Die Schuldnerin betrieb in Chemnitz eine Kunststoffspritzgießerei mit 34 Beschäftigten und bezog ihr Granulat seit 2023 nahezu ausschließlich von Granova auf Grundlage eines Rahmenlieferungsvertrags mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen. Mit Schreiben vom 5. November 2025 stellte Granova die Belieferung auf Vorkasse beziehungsweise Zahlung bei Lieferung um; Anlass waren offene Altforderungen von 96.413,80 EUR, eine Rücklastschrift vom 17. Oktober 2025 und die Streichung des Deckungslimits durch die Nordkredit Warenkreditversicherung AG.

2.2 Im Dreimonatszeitraum vor dem Eigenantrag vom 15. April 2026 hat die Schuldnerin an Granova vierzehn Vorkassezahlungen über insgesamt 214.000,08 EUR geleistet. Zwischen Zahlung und Lieferung lagen jeweils null bis fünf Tage (Aufstellung Aktenstück 06). Auf zwei Rechnungen (VK-2026-0214 und VK-2026-0233) hat Granova einen als „Risikozuschlag“ bezeichneten Aufschlag von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet; die Aufschläge summieren sich auf 1.282,82 EUR brutto (Preisvergleich Aktenstück 07).

2.3 In den Unterlagen der Schuldnerin befindet sich ein Kurzgutachten der Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH vom 18. Juli 2025 (Aktenstück 04). Es stellt zum Stichtag 30. Juni 2025 den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit fest: Auch unter Einbeziehung aller erwartbaren Zuflüsse über vier Wochen verblieb eine Deckungslücke von 33,6 Prozent. Der Eigenantrag der Geschäftsführerin datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit demgegenüber erst auf April 2026, nachdem die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG die Betriebsmittellinie am 8. April 2026 gekündigt hatte. Die Diskrepanz beträgt gut neun Monate.

3 Anfechtungsrechtliche Arbeitsthesen

3.1 Die vierzehn Zahlungen unterfallen dem Grunde nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO (Zahlungsunfähigkeit seit Juni 2025; Kenntnisfrage offen) und § 133 Abs. 1 InsO. Granova wird sich auf das Bargeschäftsprivileg des § 142 Abs. 1 InsO berufen. Die Unmittelbarkeit des Leistungsaustauschs dürfte bei null bis fünf Tagen unproblematisch vorliegen. Angriffsflächen sind die Gleichwertigkeit (Krisenaufschlag auf zwei Rechnungen) und vor allem die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO: Die Vorsatzanfechtung bleibt möglich, wenn die Schuldnerin unlauter handelte und Granova dies erkannte.

3.2 Für die Unlauterkeit spricht, dass die Geschäftsführerin seit dem 18. Juli 2025 ein schriftliches Testat der eigenen Zahlungsunfähigkeit besaß, gleichwohl neun Monate weiterwirtschaftete und die verbliebene Liquidität gezielt auf die produktionskritischen Lieferanten konzentrierte, während Sozialversicherungsträger, Finanzamt und die übrigen Gläubiger unbedient blieben. Für die Kenntnis Granovas sprechen die Altforderungen, die Rücklastschrift, die Streichung des Versichererlimits und der Krisenaufschlag. Dagegen spricht, dass die Umstellung auf Vorkasse in der Krise branchenüblich ist und Granova auf ihren Altforderungen stillgehalten hat; beide Deutungen sind zu dokumentieren.

3.3 Die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 130 Abs. 2 InsO ist gesondert zu prüfen: Kannte Granova nur eine Zahlungsstockung gegenüber sich selbst oder Umstände, die zwingend auf die allgemeine Zahlungseinstellung schließen ließen?

4 Nächste Schritte

4.1 Anfechtungsschreiben mit Zahlungsaufforderung über 214.000,08 EUR, hilfsweise über die Aufschlagsbeträge von 1.282,82 EUR (erledigt mit Schreiben vom 17. Juni 2026, Aktenstück 10).

4.2 Prüfung von Ansprüchen gegen die Geschäftsführerin wegen verspäteter Antragstellung (§ 15a InsO, § 15b InsO); hierzu gesonderte Handakte.

4.3 Entscheidung über Klageerhebung vor dem Landgericht Chemnitz nach Eingang der Erwiderung.

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Rahmenliefervertrag über Kunststoffgranulate

zwischen

der Granova Polymer Handels GmbH, Meißner Landstraße 18, 01445 Radebeul, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 29184, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Peter Hallmert — nachfolgend „Lieferantin“ —

und

der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, vertreten durch die Geschäftsführerin Katrin Wandelt — nachfolgend „Bestellerin“ —

1 Vertragsgegenstand

Die Lieferantin liefert der Bestellerin thermoplastische Kunststoffgranulate, insbesondere PA6 GF30, PP-Copolymer, ABS, POM-C, PC/ABS-Blends und TPE, nach Maßgabe der jeweiligen Einzelabrufe. Dieser Rahmenvertrag regelt die für alle Einzelabrufe geltenden Bedingungen; die Einzelabrufe kommen durch Bestellung und Auftragsbestätigung zustande.

2 Mengen und Abrufe

Die Bestellerin beabsichtigt, monatlich etwa 28 bis 34 Tonnen Granulat abzurufen, ohne dass hiermit eine Abnahmeverpflichtung begründet wird. Abrufe sind mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen zu platzieren. Die Lieferantin liefert frei Werk Chemnitz.

3 Preise

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste der Lieferantin. Die Preisliste wird quartalsweise an die Marktentwicklung angepasst; maßgeblich sind die branchenüblichen Notierungen für Standardthermoplaste. Preisänderungen werden der Bestellerin mindestens vier Wochen vor Wirksamwerden in Textform mitgeteilt.

4 Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewährt die Lieferantin 2 Prozent Skonto. Die Lieferantin ist berechtigt, bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit der Bestellerin, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als einer fälligen Rechnung oder bei Wegfall der Warenkreditversicherungsdeckung, für künftige Lieferungen Vorkasse oder Zahlung bei Lieferung zu verlangen.

5 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der jeweiligen Rechnung Eigentum der Lieferantin. Die Bestellerin ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten; ein verlängerter Eigentumsvorbehalt wird nicht vereinbart.

6 Gewährleistung

Die Bestellerin hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel binnen fünf Werktagen zu rügen (§ 377 HGB). Bei berechtigten Mängelrügen leistet die Lieferantin nach ihrer Wahl Ersatzlieferung oder Gutschrift.

7 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. März 2023 und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder Partei mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Radebeul / Chemnitz, den 15. Februar 2023

Granova Polymer Handels GmbH — gez. Dr. Peter Hallmert (Geschäftsführer)

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH — gez. Katrin Wandelt (Geschäftsführerin)

Umstellung der Zahlungsbedingungen auf Vorkasse

Granova Polymer Handels GmbH · Meißner Landstraße 18 · 01445 Radebeul · Telefon 0351 8395-0 · HRB 29184 (AG Dresden)

Unser Zeichen: VT/SAR-2025-411

Radebeul, den 5. November 2025

Einschreiben mit Rückschein

An die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, z. Hd. Frau Geschäftsführerin Katrin Wandelt, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz

Betreff: Rahmenliefervertrag vom 15. Februar 2023 — Umstellung auf Vorkasse gemäß Ziffer 4; offene Posten in Höhe von 96.413,80 EUR

Sehr geehrte Frau Wandelt,

wir nehmen Bezug auf unser Telefonat vom 3. November 2025 und fassen die Entscheidung unserer Geschäftsleitung zusammen.

1 Ausgangslage

Zum heutigen Tag sind aus unserer Lieferbeziehung Rechnungen über insgesamt 96.413,80 EUR offen, davon 21.900,00 EUR seit mehr als vier Wochen fällig und zweifach gemahnt (Rechnungen RE 2025-1418 und RE 2025-1502, jeweils dritte Mahnstufe). Die Lastschrift zur Rechnung RE 2025-1577 vom 29. August 2025 wurde am 17. Oktober 2025 mangels Deckung zurückgegeben. Die Nordkredit Warenkreditversicherung AG hat das Deckungslimit für Ihr Haus mit Wirkung zum 28. Oktober 2025 vollständig gestrichen. Eine detaillierte Aufstellung der offenen Posten fügen wir bei.

2 Umstellung der Zahlungsweise

Auf Grundlage von Ziffer 4 des Rahmenliefervertrags stellen wir die Belieferung mit sofortiger Wirkung um: Künftige Lieferungen erfolgen ausschließlich gegen Vorkasse oder gegen Zahlung bei Lieferung. Der Zahlungseingang darf der Lieferung um höchstens fünf Werktage vorausgehen; die Ware wird unmittelbar nach Zahlungseingang zum nächsten planmäßigen Liefertermin bereitgestellt. Es gelten unverändert die Preise unserer aktuellen Preisliste. Skonto entfällt bei Vorkassezahlungen.

3 Altforderungen

Die offenen Posten von 96.413,80 EUR bleiben zur Zahlung fällig. Wir sind bereit, über eine ratenweise Rückführung zu sprechen, und schlagen hierzu einen Termin in der 47. Kalenderwoche vor. Bis zu einer Einigung werden wir von gerichtlichen Maßnahmen absehen, behalten uns diese aber ausdrücklich vor.

4 Fortsetzung der Belieferung

Wir legen Wert auf die Feststellung, dass wir die Geschäftsbeziehung fortsetzen wollen. Ihr Haus ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Abnehmer, und wir wissen, dass unsere Granulate für Ihre laufende Produktion, insbesondere die Serienaufträge für die Automobilzulieferung, kurzfristig nicht substituierbar sind. Die Umstellung auf Vorkasse ist die Voraussetzung dafür, dass wir Sie ohne Versicherungsdeckung überhaupt weiter beliefern können.

Bitte bestätigen Sie uns die Umstellung bis zum 12. November 2025 in Textform. Abrufe, die bis dahin eingehen, beliefern wir bereits nur noch gegen Zahlung bei Lieferung.

Mit freundlichen Grüßen

Granova Polymer Handels GmbH

Udo Sarrasin (Vertriebsleiter) — Dr. Peter Hallmert (Geschäftsführer)

Anlage: Aufstellung der offenen Posten zum 5. November 2025

Kurzgutachten zur Insolvenzreife der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH · Käthe-Kollwitz-Straße 74 · 04109 Leipzig ·
Telefon 0341 22987-0

Auftraggeberin: Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz · Auftrag
vom 30. Juni 2025 · Projekt-Nr. FK-2025-217

Leipzig, den 18. Juli 2025

Bearbeiter: Dr. Roman Feldkamp, Diplom-Kaufmann · Mitwirkung: Jana Cerny, M. Sc.

1 Auftrag und Prüfungsgegenstand

Die Geschäftsführung der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH hat uns beauftragt, zum Stichtag 30. Juni 2025 zu prüfen, ob Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO vorliegt, und die Ergebnisse in einem Kurzgutachten zusammenzufassen. Grundlage sind die Summen- und Saldenlisten per 30. Juni 2025, die Offene-Posten-Listen der Kreditoren und Debitoren, die Kontoauszüge der Genossenschaftsbank Erzgebirge eG, der Kreditlinienvertrag sowie die Auftrags- und Umsatzplanung der Geschäftsführung für Juli 2025. Eine Prüfung der Überschuldung nach § 19 InsO war nicht beauftragt.

2 Methodik

Wir haben zum Stichtag einen Liquiditätsstatus aufgestellt und diesen um eine rollierende Vierwochenbetrachtung ergänzt. Verglichen werden die verfügbaren Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben, freie Kreditlinie) zuzüglich der im Betrachtungszeitraum realistisch erwartbaren Zuflüsse mit den am Stichtag fälligen und den im Betrachtungszeitraum fällig werdenden Verbindlichkeiten. Maßstab ist die gesetzliche Wertung des § 17 Abs. 2 InsO: Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen; eine bloße Zahlungsstockung scheidet aus, wenn die Deckungslücke nicht binnen drei Wochen im Wesentlichen geschlossen werden kann.

3 Liquiditätsstatus zum 30. Juni 2025

3.1 Zum Stichtag standen liquide Mittel von 34.200,00 EUR und eine freie Kreditlinie von 40.000,00 EUR zur Verfügung; die Betriebsmittellinie von 350.000,00 EUR war im Übrigen ausgenutzt. Dem standen fällige Verbindlichkeiten von 1.243.500,00 EUR gegenüber, im Wesentlichen Lieferantenverbindlichkeiten (614.200,00 EUR), rückständige Umsatzsteuer und Lohnsteuer (287.400,00 EUR), Sozialversicherungsbeiträge (121.700,00 EUR) sowie fällige Leasing- und Energieverbindlichkeiten (220.200,00 EUR).

3.2 Die rollierende Betrachtung über vier Wochen führt zu folgendem Bild (Einzelheiten in der beigefügten Tabelle, Anlage 1):

Stichtag	Verfügbar gesamt (EUR)	Fällige Verbindlichkeiten (EUR)	Unterdeckung (EUR)	Quote
30.06.2025	74.200,00	1.243.500,00	1.169.300,00	94.0 %
07.07.2025	288.200,00	1.268.300,00	980.100,00	77.3 %
14.07.2025	495.700,00	1.291.800,00	796.100,00	61.6 %
21.07.2025	711.400,00	1.320.400,00	609.000,00	46.1 %
28.07.2025	891.100,00	1.341.700,00	450.600,00	33.6 %

3.3 Selbst unter vollständiger Einbeziehung aller von der Geschäftsführung erwarteten Zuflüsse von 816.900,00 EUR verbleibt nach vier Wochen eine Deckungslücke von 450.600,00 EUR; das entspricht 33.6 Prozent der dann fälligen Verbindlichkeiten. Die Lücke liegt damit über den gesamten Betrachtungszeitraum weit oberhalb der Schwelle von 10 Prozent und ist nach den vorliegenden Planungsdaten auch in den Folgemonaten nicht zu schließen: Es fehlen gesicherte Finanzierungszusagen, die Debitorenlaufzeiten verlängern sich, und der wichtigste Rohstofflieferant mahnt bereits die Sommerrechnungen an.

4 Ergebnis

4.1 Die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH ist zum 30. Juni 2025 zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO. Es handelt sich nicht um eine Zahlungsstockung, da die Deckungslücke innerhalb von drei Wochen nicht ansatzweise geschlossen werden kann und keine konkreten, überwiegend wahrscheinlichen Zuflüsse ersichtlich sind, die dies ändern würden.

4.2 Wir weisen die Geschäftsführung ausdrücklich auf die Antragspflicht des § 15a Abs. 1 InsO hin: Der Eröffnungsantrag ist ohne schuldhaftes Zögern, spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, zu stellen. Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit sind an § 15b InsO zu messen und können die persönliche Haftung der Geschäftsführung begründen.

4.3 Sollte die Geschäftsführung eine Sanierung anstreben, kommt diese nur in Betracht, wenn die Zahlungsunfähigkeit zuvor beseitigt wird, etwa durch eine sofortige Kapitalzuführung der Gesellschafter in Höhe von mindestens 500.000,00 EUR nebst qualifizierten Stundungsvereinbarungen mit den Hauptgläubigern. Gelingt dies nicht binnen der Frist des § 15a InsO, ist der Insolvenzantrag zu stellen.

5 Schlussbemerkung

Dieses Kurzgutachten beruht auf den uns vorgelegten Unterlagen und den Auskünften der Geschäftsführung; eine Prüfung nach Art einer Jahresabschlussprüfung haben wir nicht vorgenommen. Es ist ausschließlich zur internen Verwendung durch die Auftraggeberin bestimmt.

Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH

Dr. Roman Feldkamp

Anlage 1: Liquiditätsstatus zum 30. Juni 2025 mit rollierender Vierwochenbetrachtung (Tabelle)

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Eigenantrag)

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH · Zwickauer Straße 214 · 09116 Chemnitz · HRB 34712 (AG Chemnitz)

An das Amtsgericht Chemnitz — Insolvenzgericht — Fürstenstraße 21, 09130 Chemnitz

Chemnitz, den 15. April 2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinige Geschäftsführerin der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH beantrage ich, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, zu eröffnen.

1 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist im April 2026 eingetreten. Die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG hat die Betriebsmittellinie über 350.000,00 EUR mit Schreiben vom 8. April 2026 fristlos gekündigt und den Saldo fällig gestellt. Damit ist die Finanzierung des Materialeinkaufs zusammengebrochen; die Gesellschaft kann die am 15. April 2026 fälligen Löhne und die laufenden Lieferantenverbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Bis zur Kündigung der Linie konnte der Geschäftsbetrieb einschließlich des Materialeinkaufs — zuletzt gegen Vorkasse — aufrechterhalten werden.

2 Verhältnisse der Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt eine Kunststoffspritzgießerei mit 34 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Schwerpunkt sind Serienteile für die Automobilzulieferung und die Elektroindustrie. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2025 betrug rund 7.940.000,00 EUR. Wesentliche Vermögenswerte sind der Maschinenpark (16 Spritzgießmaschinen, überwiegend geleast oder sicherungsübereignet), Vorräte mit einem Buchwert von rund 380.000,00 EUR sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von rund 610.000,00 EUR.

3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigefügten Gläubigerverzeichnis auf rund 3.418.000,00 EUR. Wesentliche Gläubiger sind die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG (Kontokorrent und Darlehen, zusammen 892.000,00 EUR), das Finanzamt Chemnitz-Süd (Umsatz- und Lohnsteuer 471.300,00 EUR), die Einzugsstellen der Sozialversicherung (208.900,00 EUR), die Granova Polymer Handels GmbH (96.413,80 EUR Altforderungen), Leasinggeber und Energieversorger sowie weitere Lieferanten.

4 Anlagen

Dem Antrag sind beigefügt: das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen, das Vermögensverzeichnis, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen für 2025 und das erste Quartal 2026, die Kontoauszüge der letzten drei Monate sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 InsO. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Im Interesse der Auftraggeber und der Belegschaft rege ich die Anordnung der vorläufigen Verwaltung und die Fortführung des Betriebs an; für laufende Serienabrufe bestehen auskömmliche Preise.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Wandelt

Geschäftsführerin

Beschluss

Amtsgericht Chemnitz — Insolvenzgericht — Fürstenstraße 21 · 09130 Chemnitz

Geschäftsnummer: 15 IN 388/26

Chemnitz, den 1. Juni 2026

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, vertreten durch die Geschäftsführerin Katrin Wandelt, ebenda,

wird beschlossen:

1 Eröffnung

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. Juni 2026, um 9.00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Antrag der Schuldnerin vom 15. April 2026 ist an diesem Tag bei Gericht eingegangen.

2 Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg, Straße der Nationen 51, 09111 Chemnitz. Die mit Beschluss vom 16. April 2026 angeordnete vorläufige Insolvenzverwaltung ist mit der Eröffnung beendet.

3 Aufforderungen an die Gläubiger

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 13. Juli 2026 unter Beachtung des § 174 InsO bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Die Gläubiger werden ferner aufgefordert, der Verwalterin unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen.

4 Verfügungsverbot und Leistungsverbot

Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Termine

Berichtstermin und Prüfungstermin werden auf Donnerstag, den 20. August 2026, 10.30 Uhr, Saal 236 des Amtsgerichts Chemnitz, bestimmt.

6 Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten der Sachverständigen Dr. Stollberg vom 20. Mai 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig. Der Geschäftsbetrieb wird im Rahmen der vorläufigen Verwaltung fortgeführt; die Kosten des Verfahrens sind voraussichtlich gedeckt.
gez. Weichselbaum, Richterin am Amtsgericht

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen 51 · 09111 Chemnitz · Telefon 0371 66412-0

Aktenzeichen: 118/26 ST — bitte stets angeben

Chemnitz, den 17. Juni 2026

An die Granova Polymer Handels GmbH, — Geschäftsführung — Meißner Landstraße 18, 01445 Radebeul

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26 — Insolvenzanfechtung der Vorkassezahlungen vom 19. Januar 2026 bis 7. April 2026; Zahlungsaufforderung über 214.000,08 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren bin ich mit Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 1. Juni 2026 zur Insolvenzverwalterin bestellt worden. Ich erkläre hiermit die Anfechtung der nachfolgend bezeichneten Zahlungen nach §§ 129, 130, 133, 143 InsO und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Angefochtene Zahlungen

Die Schuldnerin hat in der Zeit vom 19. Januar 2026 bis zum 7. April 2026 — sämtlich innerhalb der letzten drei Monate vor dem Eröffnungsantrag vom 15. April 2026 — vierzehn Zahlungen über insgesamt 214.000,08 EUR an Sie geleistet. Die Einzelbeträge, Rechnungsnummern, Zahl- und Lieferdaten ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung; sie beruht auf den Buchhaltungsunterlagen der Schuldnerin und Ihren Rechnungen. Auf die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 haben Sie einen „Risikozuschlag“ von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet; die Aufschläge betragen zusammen 1.282,82 EUR brutto.

2 Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO

2.1 Die Schuldnerin war im gesamten Zahlungszeitraum zahlungsunfähig. Bereits das im Auftrag der Schuldnerin erstellte Kurzgutachten der Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH vom 18. Juli 2025 stellt den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zum 30. Juni 2025 fest; die dort ausgewiesene Deckungslücke betrug auch unter Einbeziehung aller erwartbaren Zuflüsse 33,6 Prozent. Die Lücke wurde bis zur Antragstellung nicht geschlossen.

2.2 Ihre Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit ergibt sich aus den Umständen, die Ihnen bekannt waren (§ 130 Abs. 2 InsO): offene Altforderungen von 96.413,80 EUR, davon Teile in dritter Mahnstufe; die Rücklastschrift vom 17. Oktober 2025; die vollständige Streichung des Deckungslimits durch die Nordkredit Warenkreditversicherung AG; die von Ihnen selbst verlangte Umstellung eines seit Jahren eingespielten 60-Tage-Ziels auf Vorkasse; schließlich der Krisenaufschlag, den Sie ausweislich der E-Mail Ihres Vertriebsleiters vom 2. Februar 2026 gerade mit dem Ausfallrisiko Ihres Hauses begründet haben. Wer seinem Kunden nur noch gegen Vorkasse mit Risikoprämie liefert und zugleich fällige Altforderungen von knapp 100.000,00 EUR nicht durchsetzen kann, kennt Umstände, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen.

3 Kein Bargeschäftsprivileg nach § 142 InsO

3.1 Ich gehe davon aus, dass Sie sich auf § 142 Abs. 1 InsO berufen werden. Das Privileg trägt hier aus zwei Gründen nicht in vollem Umfang.

3.2 Es fehlt teilweise an der Gleichwertigkeit der Gegenleistung. Für die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 haben Sie einen Aufschlag von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet, der weder durch die Marktnotierungen — die beigefügte Vergleichsaufstellung weist für PA6 GF30 im ersten Quartal 2026 eine Marktnotierung von 2,44 EUR je Kilogramm gegenüber Ihrem berechneten Preis von 2,52 EUR aus — noch durch eine zusätzliche Leistung gedeckt war. In Höhe des Aufschlags von

1.282,82 EUR hat die Schuldnerin keine gleichwertige Gegenleistung erhalten; insoweit scheidet ein Bargeschäft von vornherein aus.

3.3 Unabhängig davon bleibt die Anfechtung nach § 133 Abs. 1 bis 3 InsO gemäß § 142 Abs. 1 InsO möglich, weil die Schuldnerin unlauter handelte und Sie dies erkannt haben. Die Geschäftsführerin verfügte seit dem 18. Juli 2025 über ein schriftliches Gutachten, das ihr die eingetretene Zahlungsunfähigkeit und die Antragspflicht des § 15a InsO bescheinigte. Gleichwohl hat sie den Geschäftsbetrieb neun Monate fortgeführt und die verbliebene Liquidität planmäßig auf die wenigen produktionskritischen Lieferanten — allen voran Ihr Haus — gelenkt, während Finanzamt, Sozialversicherungsträger und die übrigen Gläubiger leer ausgingen. Ein Schuldner, der in Kenntnis der eigenen Insolvenzreife gezielt einzelne Gläubiger vollständig befriedigt, um das Unternehmen unter Verdrängung der Antragspflicht fortzuführen, handelt unlauter. Sie haben diese Lage erkannt und für sich genutzt: Ihr Umstellungsschreiben vom 5. November 2025 hebt selbst hervor, dass Ihre Granulate für die laufende Produktion „kurzfristig nicht substituierbar“ sind, und Ihr Krisenaufschlag bepreist exakt das Insolvenzrisiko, dessen Verwirklichung Sie vorhersahen.

3.4 Der Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und Ihre Kenntnis hiervon (§ 133 Abs. 1 Satz 2 InsO) folgen aus denselben Umständen: Die Schuldnerin wusste um ihre Zahlungsunfähigkeit und wusste, dass jede Vorkassezahlung an Sie die für die Gesamtheit der Gläubiger verfügbare Masse endgültig schmälerte.

4 Rechtsfolge und Zahlungsaufforderung

Nach § 143 Abs. 1 InsO fordere ich Sie auf, **214.000,08 EUR** nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Juni 2026 bis zum **8. Juli 2026** auf das Anderkonto der Insolvenzverwaltung, IBAN DE89 8705 0000 0710 3388 26 bei der Landesbank Sachsen-Mitte, zu zahlen. Höchst hilfsweise — für den Fall, dass sich das Bargeschäftsprivileg im Übrigen als durchgreifend erweisen sollte — fordere ich die Rückgewähr der nicht durch eine gleichwertige Gegenleistung gedeckten Aufschläge von **1.282,82 EUR**.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Chemnitz erheben. Ihre zur Tabelle angemeldeten Altforderungen von 96.413,80 EUR bleiben von dieser Anfechtung unberührt; auf § 144 InsO weise ich vorsorglich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Aufstellung der vierzehn Zahlungen mit Rechnungs-, Zahl- und Lieferdaten; Preis- und Marktnotierungsvergleich erstes Quartal 2026

Erwiderung auf das Anfechtungsschreiben vom 17. Juni 2026

Rechtsanwalt Dr. Lennart Hüsgen · Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht · Altmarkt 9 ·
01067 Dresden · Telefon 0351 48219-0

Unser Zeichen: 411/26 HÜ · Ihr Zeichen: 118/26 ST

Dresden, den 30. Juni 2026

An Frau Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg — Insolvenzverwalterin über das Vermögen der
Vellnitz Kunststofftechnik GmbH — Straße der Nationen 51, 09111 Chemnitz

Betreff: Insolvenzverfahren Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26 — Ihre
Anfechtung vom 17. Juni 2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Stollberg,

ich zeige die Vertretung der Granova Polymer Handels GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung
wird anwaltlich versichert. Die geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht. Meine Mandantin wird
weder 214.000,08 EUR noch den hilfsweise geforderten Betrag zahlen.

1 Bargeschäft nach § 142 Abs. 1 InsO

1.1 Sämtliche vierzehn Zahlungen sind privilegierte Bargeschäfte. Für jede Zahlung ist der Schuldnerin
unmittelbar eine gleichwertige Gegenleistung zugeflossen: Granulat zu Marktpreisen, geliefert null bis
fünf Tage nach Zahlungseingang. Ihre eigene Aufstellung belegt den engen zeitlichen Zusammenhang;
die Spanne liegt weit innerhalb dessen, was nach der Verkehrsanschauung bei Handelsgeschäften über
Rohstoffe (§ 142 Abs. 2 Satz 1 InsO) als unmittelbarer Austausch gilt. Die Masse wurde nicht verkürzt,
sondern erhielt Zug um Zug verwertbares Material, das die Schuldnerin unstreitig verarbeitet und
weiterveräußert hat — mit Deckungsbeiträgen, die der Masse zugutegekommen sind.

1.2 Die Gegenleistung war auch gleichwertig. Der beigefügte, von Ihnen selbst vorgelegte
Marktvergleich weist für fünf von sieben Positionen Preise aus, die auf oder unter der Marktnotierung
liegen. Der Zuschlag von 4 Prozent auf zwei Rechnungen ändert an der Gleichwertigkeit nichts: Er glich
den Wegfall des Skontos, die Vorhaltung von Sicherheitsbeständen für kurzfristige Abrufe und die
gestiegenen Vorfinanzierungskosten meiner Mandantin aus, die ohne Versicherungsdeckung das volle
Beschaffungsrisiko trug. Eine Abweichung von 3,3 Prozent von einer Indexnotierung, die selbst nur eine
Bandbreite abbildet, liegt innerhalb der marktüblichen Streuung; Gleichwertigkeit verlangt keinen
centgenauen Indexpreis. Nur vorsorglich: Selbst wenn man dies anders sähe, wäre allenfalls der
Aufschlag von 1.282,82 EUR anfechtbar, nicht die Zahlungen insgesamt.

2 Keine Anfechtung nach § 130 InsO

Bargeschäfte nach § 142 Abs. 1 InsO sind der Deckungsanfechtung entzogen; auf die Kenntnisfrage
kommt es insoweit nicht an. Unabhängig davon kannte meine Mandantin weder die Zahlungsunfähigkeit
noch Umstände, die zwingend auf sie schließen ließen. Sie kannte einen Zahlungsverzug gegenüber sich
selbst und die Entscheidung eines Warenkreditversicherers, die auf einer eigenständigen, meiner
Mandantin nicht offengelegten Risikobewertung beruhte. Die Umstellung auf Vorkasse bei
Zahlungsverzug ist im Rohstoffhandel ein alltäglicher, vertraglich vorbehaltener Vorgang (Ziffer 4 des
Rahmenlieferungsvertrags) und gerade Ausdruck dessen, dass der Lieferant die künftige Entwicklung nicht
kennt, sondern sich gegen sie absichert. Das interne Kurzgutachten vom 18. Juli 2025 war meiner
Mandantin bis zu Ihrem Schreiben vollständig unbekannt.

3 Keine Unlauterkeit im Sinne des § 142 Abs. 1 InsO

3.1 Die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO verlangt zweierlei: unlauteres Handeln der Schuldnerin
und dessen Erkennen durch den Gläubiger. Beides fehlt.

3.2 Ein Schuldner, der in der Krise Rohstoffe gegen sofortige, gleichwertige Bezahlung einkauft, um
seine Produktion und damit den Unternehmenswert zu erhalten, handelt nicht unlauter, sondern tut genau

das, was auch ein vorläufiger Verwalter getan hätte: Er sichert die Fortführung gegen Bargeschäfte. Unlauterkeit setzt mehr voraus als die Fortführung des Betriebs trotz Insolvenzreife — etwa das gezielte Beiseiteschaffen von Vermögen oder die Befriedigung eines Gläubigers gerade in Schädigungsabsicht. Dafür trägt Ihre Anfechtung nichts vor; die Behauptung einer „planmäßigen Lenkung“ der Liquidität beschreibt nur die betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass produktionsnotwendige Lieferanten vorrangig bar bezahlt werden müssen, wenn niemand mehr Kredit gibt.

3.3 Jedenfalls hat meine Mandantin eine etwaige Unlauterkeit nicht erkannt. Sie kannte weder das Gutachten noch die Rückstände der Schuldnerin bei Finanzamt und Sozialversicherung. Gegen die von Ihnen behauptete Kenntnis spricht schließlich ihr eigenes Verhalten: Meine Mandantin ist mit Altforderungen von 96.413,80 EUR ausgefallen, die sie bis zuletzt stehen ließ, statt sie — was bei erkannter Insolvenzreife nahegelegen hätte — mit den Vorkassezahlungen zu verrechnen oder gerichtlich durchzusetzen. Wer die Insolvenz seines Kunden kommen sieht, lässt keine 96.000,00 EUR ungesichert stehen.

4 Ergebnis

Die Anfechtung ist unbegründet. Sollten Sie Klage erheben, wird sich meine Mandantin verteidigen und widerklagend die Feststellung ihrer zur Tabelle angemeldeten Forderungen weiterverfolgen. Zu einem Gespräch über eine pauschale Erledigung — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ausschließlich zur Vermeidung von Prozesskosten — bin ich bereit.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Lennart Hüsgen

Rechtsanwalt

Anlage: Interner Vermerk der Granova Polymer Handels GmbH vom 3. November 2025 zur Kreditentscheidung

Replik der Insolvenzverwalterin

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen 51 · 09111 Chemnitz · Telefon 0371 66412-0

Aktenzeichen: 118/26 ST · Ihr Zeichen: 411/26 HÜ

Chemnitz, den 2. Juli 2026

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Lennart Hüsgen, Altmarkt 9, 01067 Dresden

Betreff: Insolvenzverfahren Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26 — Ihre Erwiderung vom 30. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Hüsgen,

Ihre Erwiderung veranlasst mich zu folgender Entgegnung. An der Anfechtung halte ich fest.

1 Zur Unmittelbarkeit

Die Unmittelbarkeit des Leistungsaustauschs stelle ich für die vierzehn Zahlungen nicht in Abrede; bei null bis fünf Tagen zwischen Zahlung und Lieferung liegt sie vor. Der Streit entscheidet sich nicht bei § 142 Abs. 2 InsO, sondern bei der Gleichwertigkeit und bei der Rückausnahme für die Vorsatzanfechtung.

2 Zur Gleichwertigkeit

2.1 Für zwölf der vierzehn Zahlungen mag die Gleichwertigkeit zu bejahen sein; das räume ich als Zwischenergebnis ein. Für die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 bleibt es bei der Beanstandung: Der Aufschlag wurde nicht als Skontoausgleich oder Bevorratungsentgelt vereinbart, sondern in der E-Mail Ihres Vertriebsleiters vom 2. Februar 2026 wörtlich als „Risikozuschlag“ eingeführt, „solange die Zahlungsweise Vorkasse nötig ist“. Ein Entgelt für das Insolvenzrisiko des eigenen Kunden ist keine Gegenleistung, die in das Schuldnervermögen fließt; ihm steht kein Vermögenswert gegenüber. In Höhe von 1.282,82 EUR bleibt die Anfechtung daher in jedem Fall begründet.

2.2 Bemerkenswert ist die Begründung im Übrigen: Wer den Wegfall der Versicherungsdeckung und das „volle Beschaffungsrisiko“ bepreist, dokumentiert, dass er den möglichen Ausfall seines Kunden konkret einkalkuliert hat. Ihre Gleichwertigkeitsverteidigung liefert damit zugleich das Kenntnis-Indiz für Ziffer 3.

3 Zur Unlauterkeit und zur Kenntnis

3.1 Richtig ist, dass die bloße Betriebsfortführung trotz Insolvenzreife für sich genommen die Unlauterkeit nicht begründet. Der vorliegende Fall liegt indes anders. Die Geschäftsführerin besaß seit dem 18. Juli 2025 ein von ihr selbst beauftragtes Gutachten, das ihr die Zahlungsunfähigkeit, die Antragspflicht des § 15a InsO und die Haftungsfolgen des § 15b InsO schwarz auf weiß bescheinigte, verbunden mit der klaren Alternative: Kapitalzuführung von 500.000,00 EUR binnen drei Wochen oder Antrag. Weder das eine noch das andere geschah. Stattdessen wurden neun Monate lang Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von zusammen mehr als 680.000,00 EUR aufgelaufen, während die produktionskritischen Lieferanten bar bezahlt wurden. Das ist keine „betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeit“, sondern die planmäßige Verlagerung des Fortführungsrisikos auf die Zwangsgläubiger, die sich — anders als Ihre Mandantin — nicht durch Vorkasse schützen können. Genau diese Konstellation meint die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO: Das Bargeschäftsprivileg soll den redlichen Leistungsaustausch schützen, nicht die monatelange Verschleppung auf Kosten der Gläubigersamtheit.

3.2 Ihre Mandantin hat diese Lage erkannt. Sie wusste aus eigener Anschauung, dass die Schuldnerin ein 60-Tage-Ziel nicht mehr bedienen konnte, dass eine Lastschrift geplatzt war, dass der Kreditversicherer die Deckung vollständig gestrichen hatte und dass die Schuldnerin gleichwohl Monat für Monat

sechsstellige Beträge für Granulat aufbrachte. Der interne Vermerk vom 3. November 2025, den Sie selbst vorlegen, hält fest, der Kunde stehe „erkennbar unter erheblichem Liquiditätsdruck“, die Belieferung sei aber wegen eines Umsatzanteils von 8 Prozent „im eigenen Interesse aufrechtzuerhalten, solange kein Insolvenzantrag gestellt ist“. Wer so formuliert, rechnet mit dem Antrag und richtet sein Verhalten darauf ein.

3.3 Das Stillhalten auf den Altforderungen entlastet Ihre Mandantin nicht, es belastet sie: Die Altforderungen waren faktisch uneinbringlich, wie Ihre Mandantin nach der dritten Mahnstufe und der Rücklastschrift wusste. Ihr blieb nur, den künftigen Schaden zu begrenzen und aus der Restlaufzeit des Kunden herauszuholen, was gegen Vorkasse herauszuholen war. Das ist legitimes Eigeninteresse — aber es ist mit der Kenntnis der Krise erkaufte, auf die es anfechtungsrechtlich ankommt.

4 Zum weiteren Vorgehen

Ich rege an, die Sach- und Rechtslage in der 29. Kalenderwoche zu erörtern. Sollte bis zum **24. Juli 2026** weder Zahlung noch ein substanzieller Einigungsvorschlag vorliegen, erhebe ich Klage vor dem Landgericht Chemnitz. Den Streitwert werde ich mit 214.000,08 EUR ansetzen; die hilfsweise Beschränkung auf die Aufschläge bleibt einem gerichtlichen Vergleich vorbehalten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Interner Vermerk — Kreditentscheidung Kunde Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Granova Polymer Handels GmbH · Meißner Landstraße 18 · 01445 Radebeul · Bereich Vertrieb / Debitorenmanagement

Radebeul, 3. November 2025

Verfasser: Udo Sarrasin (Vertriebsleitung) · Mitzeichnung: Heike Brandner (Debitorenmanagement) · Vorlage an: Geschäftsführung

1 Anlass

Die Nordkredit Warenkreditversicherung AG hat das Deckungslimit für die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH (Kunden-Nr. 20419) mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 zum sofortigen Termin vollständig gestrichen. Zuvor war das Limit bereits im Juli 2025 von 150.000,00 EUR auf 80.000,00 EUR reduziert worden. Die offenen Posten belaufen sich per heute auf 96.413,80 EUR; die Lastschrift zur Rechnung RE 2025-1577 wurde am 17. Oktober 2025 mangels Deckung zurückgegeben. Die Rechnungen RE 2025-1418 und RE 2025-1502 befinden sich in der dritten Mahnstufe.

2 Bewertung

2.1 Der Kunde steht erkennbar unter erheblichem Liquiditätsdruck. Die Zahlungsziele werden seit dem Sommer durchgängig überschritten; Zusagen aus den Telefonaten vom 22. September und 13. Oktober 2025 (Ausgleich der ältesten Rechnungen) wurden nicht eingehalten. Über die Ursachen liegen uns keine eigenen Erkenntnisse vor; die Geschäftsführerin verweist auf verzögerte Abrufe eines Großkunden und eine „stockende Gespräche“ mit der Hausbank.

2.2 Andererseits ist Vellnitz mit rund 8 Prozent unseres Jahresumsatzes einer unserer zehn größten Abnehmer, bezieht seit 2023 kontinuierlich und hat bis Mitte 2025 stets vollständig gezahlt. Die laufende Produktion des Kunden (Serienaufträge Automobilzulieferung) erfordert kontinuierliche Granulatversorgung; bei einem Lieferstopp wäre der Kunde binnen zwei Wochen produktionsunfähig und unsere Altforderung endgültig verloren.

3 Entscheidung

3.1 Belieferung wird aufrechterhalten, jedoch ab sofort ausschließlich gegen Vorkasse oder Zahlung bei Lieferung (Vorlauf maximal fünf Werktage). Kreditlimit intern: null. Jede Lieferung nur nach bestätigtem Zahlungseingang durch das Debitorenmanagement.

3.2 Altforderungen: kein gerichtliches Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Mahnbescheid würde die Geschäftsbeziehung beenden und die Zahlungsfähigkeit des Kunden weiter schwächen, ohne die Einbringlichkeit zu verbessern. Gesprächsangebot zur Ratenzahlung aufrechterhalten. Die Belieferung gegen Vorkasse ist im eigenen Interesse aufrechtzuerhalten, solange kein Insolvenz Antrag gestellt ist; im Antragsfall sind Altforderung und künftiges Geschäft ohnehin verloren.

3.3 Preisstellung: Listenpreise. Über einen Risikozuschlag zur Abdeckung des ungesicherten Beschaffungs- und Vorhalterisikos entscheidet die Vertriebsleitung nach Lage des ersten Quartals 2026.

3.4 Wiedervorlage: monatlich, erstmals 1. Dezember 2025. Bei weiterer Verschlechterung (erneute Rücklastschrift aus Vorkasse, Presseberichte, Antragstellung) sofortige Eskalation an die Geschäftsführung.

gez. Sarrasin — gez. Brandner

Kenntnis genommen und genehmigt: Radebeul, 4. November 2025, gez. Dr. Hallmert

Rechtsanwaeltin Dr. Friederike Stollberg – Insolvenzverwalterin
Annaberger Strasse 73, 09120 Chemnitz

Klageschrift

Landgericht Chemnitz
3. Zivilkammer
Fuerstenstrasse 21, 09112 Chemnitz

In dem Rechtsstreit

Rechtsanwaeltin Dr. Friederike Stollberg, als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der
Vellnitz Kunststofftechnik GmbH
– Klaegerin –

gegen

Granova Polymer Handels GmbH, vertreten durch den Geschaefsfuehrer Dr. Peter Hallmert
– Beklagte –

wird namens und im Auftrag der Klaegerin Klage erhoben mit dem Antrag, die Beklagte zu
verurteilen, an die Klaegerin die im Zeitraum 01.01.2026 bis 15.04.2026 geleisteten
Vorkassezahlungen zurueckzuzahlen, soweit sie den Umfang eines nach Paragraph 142 InsO
privilegierten Bargeschaefts uebersteigen.

Begrueundung: Die Beklagte stellte die Schuldnerin am 05.11.2025 einseitig von Zahlungsziel auf
Vorkasse um, nachdem der Warenkreditversicherer Nordkredit die Kreditlimits am 28.10.2025
gestrichen hatte. Die Vorkassezahlungen im Anfechtungszeitraum ueberschreiten teilweise den
engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Zahlung und Gegenleistung, der fuer die
Bargeschaeftsprivilegierung erforderlich ist (mehr als 30 Tage Abstand bei drei Lieferungen).

Die Beklagte kannte die Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin aufgrund des Kurzgutachtens zur
Insolvenzreife vom 18.07.2025 (das der Beklagten im Rahmen der Kreditverhandlungen
vorgelegt wurde) sowie des internen Kreditentscheidungsvermerks vom 03.11.2025.

Dr. Friederike Stollberg
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin

Rechtsanwalt Dr. Lennart Huesgen
Waisenhausstrasse 4, 01067 Dresden

Klageerwiderung

An das Landgericht Chemnitz – Az. 5 O 233/26

Namens und im Auftrag der Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Umstellung auf Vorkasse war eine ueblicherweise praktizierte Reaktion auf die Streichung des Warenkreditversicherungslimits und begruendet fuer sich keine Kenntniss von einer Zahlungsunfaehigkeit. Das Kurzgutachten vom 18.07.2025 wurde der Beklagten nicht vorgelegt, sondern lediglich in stark verkuerzter, anonymisierter Form im Rahmen allgemeiner Sanierungsgespraechen referenziert.

Saemtliche streitgegenstaendlichen Zahlungen stehen in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der jeweiligen Warenlieferung und sind daher nach Paragraph 142 InsO privilegierte Bargeschaefte.

Dr. Lennart Huesgen
Rechtsanwalt

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

17_duplik_verwalterin.docx

Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg – Insolvenzverwalterin
Annaberger Strasse 73, 09120 Chemnitz

Duplik der Klaegerin

An das Landgericht Chemnitz – Az. 5 O 233/26

Die Klaegerin haelt an ihrem Vortrag fest. Der interne Vermerk der Beklagten vom 03.11.2025 (Aktenstueck 14) belegt, dass der Restrukturierungsberater Dr. Feldkamp der Beklagten am 30.10.2025 Kernzahlen aus dem Kurzgutachten mitgeteilt hat, um eine weitere Belieferung zu erwirken. Dies begruendet eine positive Kenntnis von einer drohenden Zahlungsunfaehigkeit im Sinne des Paragraph 130 Absatz 2 InsO.

Ferner ergibt der Rechnungs-Zahlungs-Abgleich (Aktenstueck 06), dass drei Zahlungen jeweils mehr als 30 Tage vor der zugehoerigen Lieferung erfolgten und damit ausserhalb des von der Rechtsprechung anerkannten engen zeitlichen Zusammenhangs liegen (BGH-Rechtsprechung zum Bargeschaeft, live zu verifizieren).

Dr. Friederike Stollberg
Rechtsanwältin

Rechtsanwalt Dr. Lennart Huesgen
Waisenhausstrasse 4, 01067 Dresden

Triplik der Beklagten

An das Landgericht Chemnitz – Az. 5 O 233/26

Die Beklagte bestreitet, dass der Restrukturierungsberater Dr. Feldkamp konkrete Zahlen aus dem Kurzgutachten mitgeteilt habe. Der Vermerk vom 03.11.2025 beziehe sich lediglich auf allgemeine Aussagen zur Marktentwicklung im Kunststoffsektor.

Hilfsweise wird die Einholung eines Sachverstaendigengutachtens zur Frage beantragt, ob die drei streitigen Zahlungen tatsaechlich ausserhalb des fuer Bargeschaefte unschaedlichen Zeitraums lagen, da die Lieferungen in Teilchargen erfolgten und die Zuordnung streitig ist.

Dr. Lennart Huesgen
Rechtsanwalt

Landgericht Chemnitz – 3. Zivilkammer
Fuerstenstrasse 21, 09112 Chemnitz

Beweisbeschluss

Az. 5 O 233/26

In dem Rechtsstreit Dr. Stollberg ./ Granova Polymer Handels GmbH wird beschlossen:

1. Es wird Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Dr. Roman Feldkamp zu der Behauptung, er habe der Beklagten am 30.10.2025 Kernzahlen aus dem Kurzgutachten zur Insolvenzreife mitgeteilt.
2. Es wird Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens zur zeitlichen Zuordnung der drei streitigen Zahlungen zu den jeweiligen Teillieferungen.
3. Zum Sachverstaendigen wird bestellt: Diplom-Kaufmann Sven Ottersbach, oeffentlich bestellter Sachverstaendiger fuer betriebswirtschaftliche Bewertung, Leipzig.

Chemnitz, 15.09.2026

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Tobias Reichenbach

Landgericht Chemnitz – 3. Zivilkammer
Fuerstenstrasse 21, 09112 Chemnitz

Protokoll der Zeugenvernehmung

Termin vom 08.10.2026, Az. 5 O 233/26

Zeuge: Dr. Roman Feldkamp, Restrukturierungsberater

Der Zeuge gibt an: 'Ich habe Herrn Sarrasin am 30.10.2025 telefonisch mitgeteilt, dass die Liquiditätslücke der Vellnitz Kunststofftechnik erheblich sei und ich empfehle, nur noch gegen Vorkasse zu liefern. Konkrete Zahlen aus dem Kurzgutachten habe ich nicht genannt, aber der Tenor war eindeutig alarmierend.'

Auf Nachfrage der Klägervvertretung: 'Ja, ich habe deutlich gemacht, dass eine Insolvenz in absehbarer Zeit drohen könnte.'

Protokollführerin: Justizangestellte C. Wendlandt

Dipl.-Kfm. Sven Ottersbach
Oeffentlich bestellter Sachverstaendiger, Leipzig

Schriftliches Sachverstaendigengutachten

Gutachten zur zeitlichen Zuordnung der Vorkassezahlungen zu den Teillieferungen, erstattet im Auftrag des Landgerichts Chemnitz, Az. 5 O 233/26

1. Grundlage: Rechnungs-Zahlungs-Matching Januar bis April 2026 (Aktenstueck 06), Lieferscheine und Chargenprotokolle der Beklagten.
2. Befund: Von 14 Zahlungen im Anfechtungszeitraum stehen elf in einem Abstand von weniger als 30 Tagen zur zugehoerigen Teillieferung. Drei Zahlungen (Rechnungen RE-2026-0142, RE-2026-0187 und RE-2026-0210) weisen einen Abstand von 34, 41 und 52 Tagen auf.
3. Ergebnis: Fuer die elf zeitnahen Zahlungen ist von einem engen zeitlichen Zusammenhang im Sinne des Paragraf 142 InsO auszugehen. Fuer die drei abweichenden Zahlungen mit Gesamtvolumen von EUR 61.200,00 liegt kein privilegiertes Bargeschaeft vor.

Leipzig, 20.11.2026
Dipl.-Kfm. Sven Ottersbach

Rechtsanwalt Dr. Lennart Huesgen
Waisenhausstrasse 4, 01067 Dresden

Stellungnahme zum Sachverstaendigengutachten

An das Landgericht Chemnitz – Az. 5 O 233/26

Die Beklagte akzeptiert den Befund des Sachverstaendigen zu den drei abweichenden Zahlungen, haelt aber die Kenntnisfrage weiterhin fuer streitig. Angesichts des reduzierten Streitgegenstands (nunmehr EUR 61.200,00 statt urspruenglich EUR 184.500,00) regt die Beklagte eine vergleichsweise Erledigung an.

Dr. Lennart Huesgen
Rechtsanwalt

Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg – Insolvenzverwalterin
Annaberger Strasse 73, 09120 Chemnitz

Vergleichsvorschlag und Annahme

An das Landgericht Chemnitz – Az. 5 O 233/26

Die Klagerin schlägt vor: Zahlung von EUR 45.000,00 durch die Beklagte gegen vollständige Erledigung aller wechselseitigen Ansprüche und hälftige Kostenteilung. Die Beklagte hat mit Schreiben vom 10.12.2026 zugestimmt.

Wir bitten um gerichtliche Feststellung gemäß Paragraph 278 Absatz 6 ZPO.

Dr. Friederike Stollberg
Rechtsanwältin

Landgericht Chemnitz – 3. Zivilkammer
Fuerstenstrasse 21, 09112 Chemnitz

Beschluss ueber das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs

Az. 5 O 233/26

Das Gericht stellt gemaess Paragraf 278 Absatz 6 ZPO fest, dass zwischen den Parteien ein Vergleich mit folgendem Inhalt zustande gekommen ist:

1. Die Beklagte zahlt an die Klaegerin EUR 45.000,00 binnen vier Wochen nach Rechtskraft.
2. Im Uebrigen sind alle wechselseitigen Ansprueche aus dem streitgegenstaendlichen Sachverhalt erledigt.
3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Chemnitz, 22.12.2026

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Tobias Reichenbach

Rechtsanwaeltin Dr. Friederike Stollberg – Insolvenzverwalterin
Annaberger Strasse 73, 09120 Chemnitz

Aktenvermerk: Abschluss des Anfechtungsverfahrens

Az. 15 IN 388/26, Rechtsstreit 5 O 233/26

Der Vergleichsbetrag von EUR 45.000,00 ist am 20.01.2027 auf dem Massekonto der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH i.l. eingegangen. Der Anfechtungsanspruch gegen die Granova Polymer Handels GmbH ist damit vollstaendig erledigt und wird im Schlussbericht ausgewiesen.

Dr. Friederike Stollberg
Rechtsanwaeltin, Insolvenzverwalterin